

0004579-60.2008.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 6ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Ivanei Penha da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

V I S T O S.

Ivanei Penha da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal. Recebida a denúncia, o acusado não foi encontrado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
6ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004579-60.2008.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0004579-60.2008.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Ivanei Penha da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

V I S T O S.

Ivanei Penha da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo

processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal. Recebida a denúncia, o acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado dos termos da ação penal, sendo então citado por meio de edital, motivo pelo qual se suspendeu o feito e o curso do prazo prescricional (fls. 133/134).

É o relatório.

D E C I D O.

A hipótese é de extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição em perspectiva, registrando-se que a prescrição, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo juiz.

É que o processo esteve suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Assim, pela pena máxima em abstrato cominada para o delito em questão - 4 anos, mais multa -, a prescrição da presente ação penal ocorre em OITO ANOS. E a doutrina tem abrandado o texto de lei, no que diz respeito à prescrição, entendendo que haverá necessidade de fixação de limite do prazo para que fique suspensa, para não se contrariar princípio constitucional que estabelece a imprescritibilidade apenas para alguns crimes e, ainda, que só poderá ficar suspensa pelo prazo máximo em abstrato previsto para o delito, e depois volta a correr normalmente. Nesse sentido: Processo Penal, Julio Fabbrini Mirabete, 10ª edição, editora Atlas, fls. 442, e Guilherme de Souza Nucci, em Código de Processo Penal Comentado, editora Revista dos Tribunais, página 588. Logo, a contar da determinação que suspendeu o processo (09 de setembro de 2009), a prescrição voltou a correr em 07 de setembro de 2017.

Na esfera penal, ao que se verifica da data do recebimento da denúncia (22 de dezembro de 2008 - fls. 97) até a data em que o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (09 de setembro de 2009), transcorreu prazo aproximado de 08 meses. E da data em que o curso da prescrição voltou a fluir (07 de setembro de 2017, conforme entendimento acima mencionado) até a presente data, decorreu aproximado de 05 anos e 03 meses, totalizando prazo de CINCO ANOS E ONZE MESES, sem que tenha sido prolatada sentença.

E, ainda que fosse o caso de eventual condenação, a pena fixada não superaria o mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão, de forma que a prescrição da pretensão punitiva ocorreria em QUATRO ANOS, diante do que prevê o inciso V do art. 109 do Código Penal, lapso temporal já ultrapassado, levando-se em conta os marcos interruptivos acima mencionados.

Destarte, inescapável que de todo inútil o prosseguimento do feito porque, ainda que procedente, seria necessária apenas a prolação de sentença para o posterior reconhecimento de tal prescrição.

Ocorre assim o que a jurisprudência chama de prescrição em perspectiva.

Nestes termos o pronunciamento da Egrégia Quarta Câmara do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, in Recurso em Sentido Estrito nº 589.413/0 in verbis:

"Seria inútil o provimento jurisdicional, ainda que procedente a ação, é de reconhecer-se a ausência do interesse de agir. A máquina estatal, movimentada pelo autor da ação, busca um objetivo concreto, útil, afastada a idéia de seu uso em mera atmosfera abstrata. O mundo do direito não pode posturar-se em tom fenomênico, inteiramente dissociado do mundo concreto.

É ainda de ser trazida à colação outra decisão da mesma Egrégia Câmara, que, ex officio, veio a conceder ordem de habeas corpus, RT 669/315, por tais motivos:

"De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de Habeas Corpus para trancar a ação penal".

No mesmo sentido:

"Prescrição antecipada - réu incontroversamente primário - reconhecimento da prescrição retroativa, considerando que a pena eventualmente aplicada não atingiria o máximo legalmente previsto para o delito - admissibilidade - prescrição antecipada tem amparo no sistema penal brasileiro e, portanto, é possível o

reconhecimento da prescrição retroativa, antes de proferida a sentença, se as circunstâncias judiciais subjetivas e objetivas mostram-se, desde logo, favoráveis ao acusado, fazendo com que a fixação da pena permaneça no mínimo legal caso sobrevenha decreto condenatório, sendo certo que, em tal hipótese, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir, condição da ação penal" (TACRIM, 5a Câmara, Rel. Juiz Cláudio Caldeira, Ap. 1083.499/1, 08.04.1998).

Ressalte-se, também, a doutrina a respeito do tema:

"Com a evolução da teoria geral do processo, desvinculando-o do direito material invocado, e com a adoção do princípio da instrumentalidade, busca-se o provimento jurisdicional de resultado, i.e., que a declaração do direito e a solução da lide no caso concreto tenha efetividade, utilidade no mundo concreto. O processo, como tal, não é fim em si mesmo, senão instrumento pelo qual busca-se a aplicação do direito material invocado para o exercício do direito de ação. E, para exercício deste direito de ação, é necessário o preenchimento de algumas condições (legitimidade para agir ou legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, etc.), sob pena do pedido não merecer análise do Poder Judiciário. Nessa linha de raciocínio, antiga é a discussão acerca da possibilidade de reconhecimento antecipado da prescrição, quando da análise das condições da ação pelo Ministério Público, titular da ação penal e do jus puniendi estatal. (...) O que se propõe colocar em discussão, em breve análise, é a possibilidade de antecipação do raciocínio feito pelo magistrado quando da aplicação da pena ao infrator no caso concreto. Com a análise ainda que superficial da pena que, em eventual condenação, seria aplicada no caso concreto (segundo os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal) seria possível ao operador do direito antever que, ao final, eventual pena imposta seria inarredavelmente alcançada pela prescrição, impossibilitando, assim, a execução da pena e a efetividade do processo. (...) Nos parece que, diante da antevisão da inutilidade do provimento jurisdicional a ser futuramente prolatado, é cristalina a conclusão de que eventual pena a ser aplicada encontra-se totalmente dissociada de seus fins repressivos e preventivos (gerais e específicos), não representando qualquer benefício à ordem social e, assim sendo, é contrária aos postulados do Estado Democrático de Direito, razão pela qual não se legitima a intervenção do Direito Penal, encontrando-se obstado o jus puniendi estatal. (...) Não vemos ainda violação ao princípio do devido processo legal, ou do contraditório e ampla defesa, justamente em razão da prescrição antecipada referir-se ao próprio jus puniendi estatal e, portanto, à legitimação da intervenção do Direito Penal, não resultando desta qualquer restrição à liberdade (ou qualquer outro direito) do indivíduo. Lembramos aqui que, cuidando-se de modalidade de prescrição da pretensão punitiva, esta obsta a análise do mérito da imputação, dela não resultando qualquer efeito prejudicial ao suspeito ou acusado (até mesmo porque, caso houvesse, ao final, sentença condenatória, esta - diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa - não geraria qualquer efeito, seja principal, seja acessório).

Recorrendo-se subsidiariamente ao processo civil se vê, portanto, que falta ao Estado interesse de agir visto que eventual providência que adviria do processo, a condenação do réu, não teria efeito prático, pois bastaria ser esta lançada para que necessariamente se reconhecesse a prescrição.

E considerando-se que o Juiz deve ser homem de seu tempo e deve estar atento à realidade social e, portanto, ao enorme volume de processos aguardando solução na Justiça, não se pode permitir que processos fadados à prescrição sigam seu trâmite, atravancando ainda mais o Poder Judiciário de Primeiro e Segundo graus.

Por fim, vale acrescentar o atual posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça, retratado no enunciado Criminal nº 6 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto".

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE de Ivanei Penha da Silva, R.G. nº 61.147.260, por força da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento nos artigos 107, III, c.c. 109, incisos IV e V e 110, todos do Código Penal.

P. R. I. C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA